



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengajuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat . . .

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal
5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan /atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Kendaraan . . .

8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
13. Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi adalah pendidikan dan pelatihan teori dan latihan terhadap para pengemudi atau calon pengemudi kendaraan bermotor.
14. Perusahaan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah badan hukum yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan kendaraan bermotor.
15. Instruktur adalah pekerja pada Perusahaan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang bertanggung jawab membimbing dan mengawasi peserta pelatihan dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengemudi kendaraan bermotor.
16. Kendaraan Latihan adalah setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk kendaraan latihan pendidikan dan pelatihan mengemudi.
17. Sertifikat adalah surat tanda telah menyelesaikan serta lulus Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.
18. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.

19. Pertolongan . . .

19. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari tenaga kesehatan (dokter atau paramedik).
20. Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perusahaan dan perizinan;
- b. kriteria;
- c. peserta, materi dan sertifikat;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pencabutan izin dan penutupan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN

Pasal 3

Pengusahaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi dapat dilaksanakan oleh:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang sudah berbadan hukum; dan
- c. badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Pasal 4

Setiap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas dan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal . . .

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa dokumen yang terdiri atas:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

Dokumen persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. fotokopi nomor induk berusaha;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk;
- c. rekomendasi teknis dari kepala Dinas; dan
- d. rekomendasi teknis dari kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 7

Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. surat keterangan kepemilikan atau penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun memiliki struktur organisasi;
- b. memiliki kantor/tempat lainnya berikut dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- c. memiliki ruang kelas dan perlengkapannya untuk memberikan materi teori;
- d. memiliki alat-alat peraga untuk materi teori dan latihan;
- e. menyediakan tempat latihan praktik mengemudi;
- f. memiliki Instruktur yang telah memiliki sertifikat kompetensi Instruktur mengemudi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi;

g. memiliki . . .

- g. memiliki Kendaraan Latihan minimal 2 (dua) unit yang usia kendaraan tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun dan laik jalan dibuktikan dengan kartu perawatan kendaraan periodik; dan
- h. surat pernyataan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan latihan/garasi.

BAB IV
KRITERIA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Kriteria izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. sarana;
- c. prasarana; dan
- d. instruktur.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 9

Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi wajib memiliki sarana dan prasarana untuk melayani peserta didik.

Bagian Ketiga
Sarana
Pasal 10

- (1) Kriteria sarana sebagai berikut:
 - a. pembelajaran teori dilengkapi dengan:
 - b. sarana ruang pembelajaran teori;
 - c. media pembelajaran teori; dan
 - d. sarana pendukung ruang pembelajaran teori.
- (2) Pembelajaran latihan dapat terdiri atas:
 - a. Kendaraan Latihan;
 - b. peralatan . . .

- b. peralatan pendukung di tiap kendaraan latihan;
- c. sarana latihan mengemudi; dan
- d. kelengkapan pendukung latihan mengemudi.

Pasal 11

Setiap kendaraan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pada bagian kiri dan kanan badan kendaraan wajib dicantumkan lambang dan/atau nama lembaga yang tidak ditempelkan pada kaca kendaraan;
- b. dilengkapi tanda yang bertuliskan “LATIHAN” yang jelas dan terlihat dari depan dan dari belakang kendaraan dan diletakkan di atas atap kendaraan secara permanen;
- c. dilengkapi rem tambahan dan/atau kopling tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur;
- d. dilengkapi dengan kaca spion tambahan; dan
- e. dilengkapi sabuk keselamatan, tempat sampah, peralatan P3K dan segitiga pengaman.

Bagian Keempat

Prasarana

Pasal 12

(1) Kriteria prasarana sebagai berikut:

- a. kantor lembaga pelatihan yang dilengkapi dengan papan nama permanen; dan
- b. ruang pembelajaran teori merupakan ruang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran teori.

(2) Ruang pembelajaran teori harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ruang kelas memiliki sirkulasi udara yang baik; dan
- b. ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan pendidik dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

(3) Lahan . . .

- (3) Lahan mengemudi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. lahan pembelajaran latihan parkir berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran latihan untuk parkir lurus, menyamping sejajar, turunan dan tanjakan;
 - b. lahan latihan dapat merupakan milik sendiri, sewa, atau digunakan bersama melalui kerja sama dengan tempat uji kompetensi mengemudi terdekat; dan
 - c. permukaan lahan rata dan keras.

Bagian Kelima

Instruktur

Pasal 13

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi dilaksanakan oleh Instruktur yang bersertifikat.
- (2) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan karyawan dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang dibuktikan dengan surat keputusan pimpinan lembaga;
 - b. memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis/golongan Kendaraan Latihan dan mempunyai pengalaman mengemudi minimal 2 (dua) tahun;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan materi pelatihan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Instruktur mengemudi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang berwenang mengeluarkan sertifikasi kompetensi instruktur.

Pasal 14

- (1) Setiap Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki kartu Instruktur.

(2) Instruktur . . .

- (2) Kartu Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.
- (3) Kartu Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama menjadi instruktur.

BAB V

PESERTA, MATERI DAN SERTIFIKAT

Pasal 15

Peserta Pendidikan dan Pelatihan mengemudi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dapat membaca dan menulis;
- b. sehat jasmani dan rohani; dan
- c. minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Pasal 16

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mengikuti materi Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang terdiri atas:

- a. materi teori; dan
- b. materi latihan.

Pasal 17

- (1) Materi teori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan pelaksanaannya;
- b. pengetahuan mengenai rambu dan marka jalan;
- c. sopan santun dalam berlalu lintas;
- d. teknik mengemudi;
- e. teknik berlalu lintas;
- f. standar operasional prosedur kendaraan latihan;
- g. tanggung jawab pengemudi; dan
- h. pengetahuan mengenai asuransi kecelakaan.

- (2) Materi latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. latihan mengemudikan kendaraan latihan di lapangan latihan;

b. latihan . . .

- b. latihan mengemudikan kendaraan latihan dapat dilakukan di jalan, kecuali jalan provinsi, jalan nasional dan jalan tol (jalan berbayar); dan
- c. latihan mengatasi kendaraan mogok di jalan.

Pasal 18

- (1) Lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi dapat memberikan Sertifikat kepada peserta yang mengikuti dan telah menyelesaikan serta dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.
- (2) Sertifikat diberikan oleh lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang telah mendapat akreditasi dan kewenangan memberikan sertifikat.
- (3) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti dan telah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi materi teori dan materi latihan.

Pasal 19

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak membebaskan peserta Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi dari persyaratan dan ketentuan lain untuk mendapatkan SIM.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi berkewajiban:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi sesuai dengan fungsi Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi;
 - c. mempekerjakan Instruktur yang telah bersertifikasi profesi;
 - d. memfungsikan Kendaraan Latihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - e. memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa Kendaraan Latihan;
 - f. memberikan . . .

- f. memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi kepada kepala Dinas; dan
 - g. mengajukan perpanjangan izin minimal 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi dilarang:
- a. melakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi apabila izin penyelenggaraan telah habis masa berlakunya dan/atau belum mengajukan permohonan perpanjangan izin;
 - b. membentuk/mendirikan unit pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor sebagai tempat penerimaan peserta pelatihan tanpa izin;
 - c. mempekerjakan Instruktur yang tidak memiliki sertifikat Instruktur;
 - d. hanya memberikan materi latihan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi tanpa memberikan materi teori; dan
 - e. memberikan sertifikat kepada peserta tanpa mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. teguran tertulis pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. teguran . . .

- b. teguran tertulis kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. teguran tertulis ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, dilanjutkan dengan surat rekomendasi pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Pencabutan izin penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen perizinan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi, sarana dan prasarana penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi serta Kendaraan Latihan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan peraturan ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku.

(2) Terhadap . . .

- (2) Terhadap usaha penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang telah ada, maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan peraturan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 2 Oktober 2023

WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003